

1502090-32.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN RODRIGUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JHONATAN RODRIGUES DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 16 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502090-32.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502090-32.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN RODRIGUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JHONATAN RODRIGUES DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 16 de setembro de 2020, às 14h30, na Rua Madalena Gutierrez Conceição, nº 91, Carapicuíba, guardava e mantinha em depósito, para entrega a consumo a entrega de terceiros, 39 Eppendorf's e 27 invólucros contendo cocaína pulverizada, 19 porções de crack e 06 porções de maconha, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2020 (fl.63), o acusado foi citado e apresentada resposta a acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente.O Ministério Público pleiteou a

condenação do réu nos termos da denúncia, sem óbice a aplicação do redutor e fixação de regime aberto, ante a primariedade técnica do acusado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.110/112. Igualmente a prova da autoria, diante da detalhada e espontânea confissão do acusado, o qual admitiu que por necessidade financeiras estava traficando no local. Por sua vez, os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que estavam participando da operação quando receberam a informação de que no local dos fatos, havia uma pessoa efetuando a venda de entorpecentes. No local mantiveram uma campana em um veículo descaracterizado onde puderem observar que o acusado ficava sentado em um banco na via pública e que os consumidores se aproximavam do mesmo e lhe entregavam algo. Depois disso o acusado passava para o outro lado da rua e em um escadão mexia em algo que parecia um lixo apanhava algo entregava para a pessoa que ia embora. Diante da atitude acima, condizente com a praticada pelos traficantes, o abordaram e em poder do mesmo foi quantia em dinheiro. Já do outro lado para onde o acusado se dirigia foi localizado em meio ao lixo as drogas apreendidas que o acusado estava vendendo.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas porções de cocaína, maconha e crack o que é compatível com o tráfico de drogas. Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar a atenuante da confissão, nesta fase pois a pena já se encontra no seu patamar mínimo.

Na terceira fase, o réu faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

O réu, à época dos fatos era primário e o presente processo já foi utilizado para afastar o redutor no feito posterior (fls. 109 - Foro de Itapevi - Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1500856-14.2021.8.26.0628) de tal modo que nova vedação pelo mesmo fato configuraria bis in idem, como bem pontuou a defesa.

Além disto, ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento, e a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada à época.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6ª. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os RÉU JHONATAN RODRIGUES DA SILVA, filho de Elenilda Da Silva Trindade e Luis Carlos Rodrigues Da Silva, RG

nº. 55.910.291, como incurso no art. 33, §4, da Lei nº.11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 166 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, expeça-se alvará de soltura.

Decreto o perdimento do valores em favor da União.

Condene o réu ao pagamento de custas, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, ficando deferida a justiça gratuita ao acusado.

Após o trânsito, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA